

특 정 감 사

감사 결과 보고서

- 위험물 관리 실태 점검 -

2024. 11.

(주) 강원랜드 감사실

I

감사 개요

1. 감사 배경 및 목적

감사실에서는 「감사규정」 제24조 및 「감사규정 시행세칙」 제23조에 의거, 유해화학물질 등 위험물 관리에 대한 점검 계획을 2024년 연간 감사계획에 반영하고 감사를 실시하게 되었다.

2. 감사중점 및 대상

이번 감사에서는 각 부서에서 화학물질을 취급하는 경우 근로자의 안전과 보건 조치를 위해 ① 물질안전보건자료대상물질을 취급하는 경우 「산업안전보건법」 및 관계법령, 「안전보건관리규정」 등에서 정하고 있는 물질안전보건자료의 게시·비치 등 의무준수 여부, ② 각 부서에서 물질안전보건자료대상물질 구매 시 「산업안전보건법」에 따른 물질안전보건자료의 제공이 이루어지는지 여부, ③ 유해화학물질의 취급과 관련하여 보관 및 관리 등 적정성을 중점적으로 살펴보기 위하여, 감사대상 기간을 2021. 6. 1.부터 2024. 5. 31.까지로 정하고 전 부서를 대상으로 감사를 실시하였다.

3. 감사 실시과정

실지감사에 앞서 「감사규정 시행세칙」 제24조 제1항에 의거 예비조사(2024. 5. 8. ~6. 20.) 기간을 거쳐 회사의 화학물질 취급과 관련한 현황자료 및 정보를 수집·분석하고 이를 기반으로 현장점검을 진행하였으며,

2024. 7. 4.부터 같은 해 7. 17.까지 10일간 준감사인을 포함하여 4명의 감사

인원을 투입하여 실지감사를 진행하였고, 감사조치요구 사항에 대한 수용성 제고 및 정합성을 확보하기 위하여 2024. 9. 12.부터 같은 해 9. 20.까지 4일간 감사인원 3명을 투입하여 실지감사를 진행하였다.

한정된 기간 내 소규모 인력으로 실지감사를 수행하여야 하는 감사운영상 한계를 극복하고 감사결과의 전문성을 제고하기 위하여 다양한 화학물질을 취급하고 있는 ○○○○○○를 교차감사기관으로 선정하고(임시감사인 2명 선임) 현장 점검을 진행하여 화학물질 안전관리 및 법규준수 여부 등을 확인하였으며 이에 대한 개선 의견을 제공받는 등 외부 인력을 적극 활용하였다.

또한 「산업안전보건법」, 「화학물질관리법」, 「화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률」, 「위험물안전관리법」 등과 같이 화학물질 안전관리 업무의 기준이 되는 관련 법령이 복잡·다양하여 이를 근거로 한 처분 요구 시 신중한 처리가 요구됨에 따라 감사 결과에 대한 수용도 증대를 위하여 관련 부서들과의 논의를 통해 개선방안을 마련하는 과정을 거쳤다.

4. 감사결과 처리

감사결과 확인된 사항과 관련하여 ★★★★★ 등 6개 부서와 주요 지적사항에 대한 의견을 교환하고, 향후 개선방안 및 그에 따른 조치사항에 대한 논의를 진행하는 등 의견 수렴 과정을 진행하였으며, 이후 감사결과에 대한 내부결재와 감사위원회 보고로 감사결과를 최종 확정하였다.

II 처분요구서

(주)강원랜드 상임감사위원 통 보

제 목 물질안전보건자료 게시·비치 및 제공관련 업무 미흡

소 관 부 서 △△△△△△△, ■■■■■■, ○○○, ◆◆◆◆◆, ♣♣♣♣♣

조 치 부 서 ★★★★★, △△△△△△△, ■■■■■■, ○○○, ◆◆◆◆◆, ♣♣♣♣♣

내 용

1. 업무개요

물질안전보건자료(이하 “MSDS” 라고 한다)란 화학물질 또는 화학물질을 함유한 제제를 제조, 수입, 사용, 운반, 저장하고자 할 때 근로자에게 위험 또는 건강장해를 초래할 우려가 있는 화학물질의 유해성·위험성, 취급 주의사항 등 16가지 항목을 기재한 자료로서 화학물질을 취급함에 있어 안전하게 사용하고 관리할 수 있도록 하여 근로자의 안전과 보건조치에 필요한 기초 자료이다.

2. 물질안전보건자료의 게시·비치 업무 관련

가. 관계 규정 및 판단기준

「산업안전보건법」 제114조는 MSDS 대상물질을 취급하려는 사업주는 작업장 내에 근로자가 쉽게 볼 수 있는 장소에 MSDS를 게시하거나 갖추어 두어야 한다고 명시하고 있다.

따라서 MSDS 대상물질을 취급하는 각 부서는 작업장 내 근로자가 쉽게 볼 수 있는 장소에 한글로 작성된 MSDS를 게시 또는 비치하여 직원들의 안전과 건강 유지와 더불어 법 위반 행위가 발생되지 않도록 하여야 하고, ★★★★★은 MSDS 게시·비치가 적절하게 운영되고 있는지 점검하고, 미이행 사항이 확인되는 경우 즉시 이행할 수 있도록 지도·조언하여 근로자 건강 보호를 위한 가장 기본적인 의무를 준수할 수 있도록 조치하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 MSDS의 게시·비치에 대한 현장점검을 진행한 결과, ♣♣♣♣♣, ◎◎◎, ◆◆◆◆◆, ■■■■■이 MSDS 게시·비치를 소홀히 한 것으로 확인되었다.

근로자의 안전과 보건에 필요한 기초자료인 MSDS의 게시·비치 의무를 정확히 이행하여야 함에도 불구하고 MSDS 게시를 누락함으로써 인근에 화학물질이 존재 하는지도 모를 뿐만 아니라 만일의 사고 발생 시 대처하는 데도 미흡하게 조치 될 수 있어 적절하지 않다.

한편 ★★★★★은 「산업안전보건법」 제114조에 따른 MSDS 게시·비치, 제품 구성성분과 MSDS 기재 성분의 일치 여부 등을 점검하고 있다고 하였다.

하지만 이번 감사 과정에서 MSDS 대상물질을 취급하는 부서에서 MSDS 게시·비치를 이행하지 않거나 MSDS와 제품 정보의 불일치, 영문 MSDS를 비치한 사례들이 다수 확인되었으므로 점검 진행 시 더욱 면밀한 확인이 필요한 실정이다.

3. 물질안전보건자료의 제공 관련

가. 관계 규정 및 판단기준

「산업안전보건법」 제111조는 MSDS 대상물질을 양도하거나 제공하는 자 또는

제조하거나 수입한 자는 이를 양도받거나 제공받는 자에게 MSDS를 제공하도록 명시하고 있다.

이에 따라 회사의 지침서에 현업 구매부서는 기존 및 신규화학물질 도입 시 납품업자에 대해 MSDS 작성을 요구하여야 하고 사용부서에 이를 제공할 의무가 있으며 납품업자의 MSDS의 미 제공된 유해화학물질 입고 시에는 납품금지 등 적절한 조치를 취해야 한다고 규정하고 있다.

따라서 각 부서에서 화학물질 및 화학물질을 함유한 재재를 구매하는 경우 「산업안전보건법」 및 지침서에 의거, 해당 물질을 양도하거나 제공(제조, 수입, 도·소매업자를 포함한 판매자)하는 자로부터 MSDS를 제공받아야 하고, MSDS가 제공되지 않은 유해화학물질 입고 시에는 납품금지 등 적절한 조치를 취하여야 하며

물품의 납품과 동시에 확보된 물질안전보건자료를 사용부서에 제공함으로써 직원들의 안전과 보건 확보에 기초적이면서 필수적인 물질안전보건자료의 제공이 누락되는 일이 발생되지 않도록 하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 MSDS 확보방법에 대해 대부분 납품업체를 통하여 MSDS를 확보하고 있다고 하면서도 납품업체가 MSDS 제공을 하지 않는 경우 결국 담당 직원이 제조사 및 공급사에 전화 또는 이메일로 요청하거나 인터넷 홈페이지에서 MSDS를 다운로드 하는 방식으로 확보하여 MSDS를 게시·비치하고 있고 결국 이를 확보하지 못하는 경우 MSDS 게시·비치가 미이행 될 우려가 있다.

또한 이러한 사항을 계약내용에 명시하지 않고 있는데, MSDS 대상물질을 납품하는 자가 MSDS를 제공하는 것은 의무사항이고 MSDS를 제공하도록 하는

것은 취급하는 물질의 정보를 파악하여 근로자의 건강상 장애를 발생시킬 수 있는 유해화학물질이 납품되지 않도록 하는 것이므로 MSDS가 제공되지 않아 발생하는 불이익과 행정 소모를 방지하기 위하여 MSDS 제공에 대한 내용을 계약서류에 명시하여 계약상대자의 의무를 명확히 하는 것이 필요할 것으로 보인다.

한편, 「산업안전보건법」 및 지침서에 MSDS 대상물질을 납품하는 자가 MSDS를 제공하여야 하는 것이 규정되어 있다는 사실을 알지 못하는 경우도 있는 것으로 확인된 바, 관련 내용을 교육 또는 안내 등의 방법으로 MSDS 대상물질을 취급하는 부서에서 알 수 있도록 조치하는 것이 필요하다.

조치할 사항

★★★★★장은

- ① 물질안전보건자료 대상물질을 취급하는 경우 「산업안전보건법」 등 관계 법령과 내부규정을 준수할 수 있도록 안내하고, ★★★★★ 점검 진행 시 물질안전보건자료의 게시·비치가 적절히 이행되고 있는지 면밀히 확인하시기 바람
 - ② 물질안전보건자료대상물질 제품을 구매하는 경우 이를 양도하거나 제공하는 자에게 물질안전보건자료 제공의무가 있으므로 납품하는 물품이 물질안전보건자료 대상물질에 해당하는 경우 물질안전보건자료를 제공하여야 한다는 내용을 사양서, 과업내용서 등 계약서류에 명시할 수 있도록 안내하시기 바랍니다. (통보)
- △△△△△△△장은 물질안전보건자료대상물질 제품을 구매하는 경우 이를 양도하거나 제공하는 자가 물질안전보건자료를 제공하여야 하므로 납품하는 물품이 물질안전보건자료 대상물질에 해당하는 경우 물질안전보건자료를 제공하여야 한다는 내용을 사양서, 과업내용서 등 계약서류에 명시하시기 바랍니다. (통보)

■■■■■장은

- ① ◀◀◀◀◀◀에서 물질안전보건자료 대상물질을 취급하는 경우 물질안전보건자료 게시·비치를 소홀히 하지 않도록 하고,
- ② 물질안전보건자료대상물질 제품을 구매하는 경우 이를 양도하거나 제공하는 자가 물질안전보건자료를 제공하여야 하므로 납품하는 물품이 물질안전보건자료대상 물질에 해당하는 경우 물질안전보건자료를 제공하여야 한다는 내용을 사양서, 과업내용서 등 계약서류에 명시하시기 바랍니다. (통보)

○○○장은

- ① 물질안전보건자료대상물질을 취급하는 경우 물질안전보건자료 게시·비치를 소홀히 하지 않도록 하고 미사용 제품은 조속히 폐기하시기 바라며
- ② 물질안전보건자료대상물질 제품을 구매하는 경우 이를 양도하거나 제공하는 자가 물질안전보건자료를 제공하여야 하므로 납품하는 물품이 물질안전보건자료대상 물질에 해당하는 경우 물질안전보건자료를 제공하여야 한다는 내용을 사양서, 과업내용서 등 계약서류에 명시하시기 바랍니다. (통보)

◆◆◆◆◆장은

- ① 물질안전보건자료 대상물질을 취급함에 있어 물질안전보건자료의 게시·비치를 소홀히 하지 않도록 하고,
- ② 물질안전보건자료대상물질 제품을 구매하는 경우 이를 양도하거나 제공하는 자가 물질안전보건자료를 제공하여야 하므로 납품하는 물품이 물질안전보건자료 대상 물질에 해당하는 경우 물질안전보건자료를 제공하여야 한다는 내용을 사양서, 과업내용서 등 계약서류에 명시하시기 바랍니다. (통보)

♣♣♣♣♣장은

- ① 물질안전보건자료대상물질을 취급하는 경우 물질안전보건자료 게시·비치 의무를 소홀히 하는 경우가 발생하지 않도록 하시고 미사용 제품은 조속히 폐기하시기 바라며,
- ② 물질안전보건자료대상물질 제품을 구매하는 경우 이를 양도하거나 제공하는 자가 물질안전보건자료를 제공하여야 하므로 납품하는 물품이 물질안전보건자료대상 물질에 해당하는 경우 물질안전보건자료를 제공하여야 한다는 내용을 사양서, 과업내용서 등 계약서류에 명시하시기 바랍니다. (통보)

(주)강원랜드 상임감사위원 통 보

제 목 특별관리물질에 의한 건강장해 예방 조치 미흡
소 관 부 서 △△△△△△△, ■■■■■■, ◆◆◆◆◆
조 치 부 서 ★★★★★, △△△△△△△, ■■■■■■, ◆◆◆◆◆
내 용

1. 업무개요

“관리대상 유해물질”이란 근로자에게 상당한 건강장해를 일으킬 우려가 있어 「산업안전보건법」 제39조에 따라 건강장해를 예방하기 위하여 보건상의 조치가 필요한 원재료·가스·증기·분진·흙, 미스트로서 「산업안전보건기준에 관한 규칙」(이하 “안전보건규칙”이라 한다) 별표12 에서 정한 유기화합물, 금속류, 산알칼리류, 가스 상태 물질류를 말하고 그 중 발암성 물질, 생식세포 변이원성 물질, 생식독성 물질 등 근로자에게 중대한 건강장해를 일으킬 우려가 있는 물질을 “특별관리물질”이라고 한다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「산업안전보건법」 제39조는 사업주는 건강장해를 예방하기 위하여 보건조치를 취하여야 한다고 규정하고 있고, 안전보건규칙 제439조 내지 제440조에 특별관리 물질을 취급하는 경우 추가로 준수하여야 할 내용을 명시하고 있다.

이에 따라 사업주는 특별관리물질을 취급하는 근로자의 이름, 물질의 명칭과 취급량, 작업내용, 작업 시 착용한 보호구 등을 포함한 취급일지를 작성하여야

하고, 근로자에게 취급하는 물질이 특별관리물질이라는 사실과 유해성·위험성 분류기준에 따른 발암성 물질, 생식세포 변이원성 물질 또는 생식독성 물질 중 어느 것에 해당하는지에 관한 내용을 게시판 등을 통하여 고지하여야 한다.

따라서 특별관리물질을 취급하는 경우에는 해당 물질을 취급하는 장소에서 취급에 관한 사항을 기록하여야 하며, 취급하는 물질이 발암성 물질, 생식세포 변이원성 물질 또는 생식독성 물질 중 어느 것에 해당하는지에 관한 내용을 게시판 등을 통해 고지함으로써 중대한 건강장해 발생을 사전에 예방하고 근로자의 건강을 보호할 수 있도록 조치하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 이번 감사기간 동안 특별관리물질 관리의 적정성을 점검한 결과, 특별관리물질을 취급하는 경우에는 취급일지의 작성이 필수적인데도 이를 미흡하게 조치한 것으로 확인되었다.

또한 취급하는 물질이 발암성, 생식세포 변이원성, 생식독성 물질 중 어느 것에 해당하는지 등을 알리는 특별관리물질 취급에 관한 고지를 소홀히 하였다.

그리고 ㉸㉸㉸ 및 ㉸㉸㉸와 체결한 용역계약의 과업내용서·계약특수조건 등 계약 문서에는 화학물질의 사용 시 관리 및 사용현황을 제출하도록 하는 준수사항을 구체적으로 명시하고 있는데도

해당 용역을 관리하는 부서는 ㉸㉸㉸ 및 ㉸㉸㉸가 근로자의 건강보호를 위한 보건조치 사항을 준수할 수 있도록 하여야 하나 이를 미흡히 한 것으로 보인다.

조치할 사항

★★★★★장은

① 「산업안전보건법」, 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 등 관련 법령에 의거하여 특별관리물질의 취급과 관련하여 이행하여야 할 사항을 준수할 수 있도록 지도하시고,

② 점검 시 특별관리물질 취급과 관련한 조치사항을 준수하고 있는지 면밀히 확인하시기 바랍니다. (통보)

△△△△△△△장, ■■■■■■■장은 ◇◇◇ 및 ㉠㉡㉢에서 「산업안전보건법」, 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 등 관련 법령에 의거하여 이행하여야 할 사항을 준수할 수 있도록 하시기 바랍니다. (통보)

◆◆◆◆◆장은

① 「산업안전보건법」, 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 등 관련 법령에 의거하여 이행하여야 할 사항을 준수하시고,

② ◇◇◇ 및 ㉠㉡㉢에서 「산업안전보건법」, 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 등 관련 법령에 의거하여 이행하여야 할 사항을 준수할 수 있도록 하시기 바랍니다. (통보)

(주)강원랜드 상임감사위원 통 보

제 목 유해화학물질의 취급업무 미흡

소 관 부 서 △△△△△△△, ■■■■■■, ◆◆◆◆◆, ♣♣♣♣♣

조 치 부 서 ★★★★★, △△△△△△△, ◆◆◆◆◆, ♣♣♣♣♣

내 용

1. 업무개요

「화학물질관리법」(2024. 2. 6. 개정 이전의 것)에 따르면 유해화학물질은 유독물질, 허가물질, 제한물질 또는 금지물질, 사고대비물질, 그 밖에 유해성 또는 위해성이 있거나 그러할 우려가 있는 화학물질을 의미하고, 유독물질, 허가물질, 제한물질 또는 금지물질은 「화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률」(이하 “화학물질등록평가법”이라 한다)에 의거 유해성 심사·평가 및 위해성 평가를 통하여 지정하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

사업장에서 취급(제조·수입, 사용, 보관·저장, 판매, 운반 등)하고 있는 화학물질이 「유독물질의 지정고시」에 따라 신규 유독물질로 지정되는 경우 「화학물질관리법」 제14조, 제26조는 유해화학물질에 적합한 개인보호구의 착용 및 취급시설과 장비점검을 실시하는 등의 조치를 이행하도록 하고 있고, 유독물질 지정 고시 이후 해당 유독물질을 신규로 취급하게 되는 경우 유해화학물질 영업허가, 화학물질 통계·배출량 조사, 유해화학물질 취급기준 준수 등 「화학물질관리법」에서 정하고 있는 제반사항을 즉시 이행하도록 하고 있다.

또한 화학물질등록평가법에 의거 화학물질이 위해성이 크다고 인정되어 특정 용도나 모든 용도로의 제조, 수입, 판매, 보관·저장, 운반 또는 사용을 금지하기 위하여 「제한물질·금지물질의 지정」을 통해 제한물질로 지정되는 경우 시행일 및 경과조치에서 정한 바에 따라 특정 용도 또는 모든 용도로 제한 함유량 이상을 사용하지 않도록 하고 있다.

따라서 사업장 내 사용 중인 화학물질이 유독물질 지정 고시에 따라 유독물질로 지정되어 유해화학물질에 해당하는 경우 대체물질을 사용하도록 하되 계속 사용 시에는 고시에서 지정한 경과조치 기한 내 유해화학물질 취급에 따른 필요한 조치를 하여야 하고, 제한물질로 지정되는 경우 정해진 기간 안에 사업장 내에서 보관·저장, 사용하지 않도록 조치하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 유독물질·제한물질 지정과 관련하여 회사 사업장에서 사용, 보관·저장 등 취급하고 있는 유해화학물질에 대하여 점검을 진행한 결과, 취급하고 있는 물질이 유독물질, 제한물질로 지정됨에 따른 조치사항을 소홀히 한 것으로 확인되었다.

국립환경과학원은 「유독물질의 지정고시」를 통하여 신규 유독물질 지정하고 취급과 관련한 조치사항을 경과조치 기간 내 이행하도록 하였다.

환경부는 「제한물질·금지물질의 지정」 고시를 통해 염료 황색 34를 특정 용도로의 제조, 수입, 판매, 보관·저장, 운반 또는 사용을 금지하는 제한물질로 지정하고 페인트 용도로 보관·저장 및 사용하는 것을 금지하였다.

그런데 ◆◆◆◆◆ 및 ■■■■■에서 보관되어 있는 것으로 나타났고, 이에 대해 현재 미사용중으로 보관만 하였을 뿐 폐기 예정이라고 소명하였다.

그러나 제한물질 지정 고시 이후 폐기하지 않고 보관하고 있었다는 것은 제한물질의 취급제한에 있어 불철저한 업무처리가 이루어진 것으로 보인다.

조치할 사항

★★★★★장은

- ① 물질안전보건자료 현황을 각 부서에 제출하도록 하는 경우 취급하는 화학물질의 작성이 누락되거나 오작성되는 일이 발생하지 않도록 안내하시고,
- ② 유해화학물질과 관련한 리스크 발생 방지를 위하여 취합된 물질안전보건자료 (MSDS) 현황을 △△△△△△△과 공유하시기 바랍니다. (통보)

△△△△△△△장은

- ① 화학물질을 취급하는 부서에서 화학물질의 정보를 확인할 수 있는 방법과 유해화학물질의 취급 유의사항 등을 정기적으로 안내·교육하시고,
- ② 유해화학물질을 취급하고 있는데도 이를 알지 못하는 일이 발생하지 않도록 ★★★★★에서 매년 취합하고 있는 물질안전보건자료(MSDS) 현황을 기반으로 유해화학물질 사용에 대하여 모니터링 하시기 바랍니다. (통보)

◆◆◆◆◆장은 제한물질이 함유된 제품을 조속히 폐기하시기 바랍니다. (통보)

♣♣♣♣♣장은

- ① 방열작업에 사용되는 제품에 있어 화학물질 함유량이 적은 제품의 사용을 검토하고, 현재 사용하고 있는 제품은 사용을 중단하시기 바라며
- ② 화학물질이 함유된 제품을 사용하여야 하는 경우 사전에 물질안전보건자료 (MSDS)를 통해 유해화학물질 여부를 확인하고, 유해화학물질에 해당하는 경우

대체물질의 사용을 우선 검토하며 대체물질이 없는 경우에는 사전에 △△△△
△△△과 협의하여 유해화학물질의 취급과 관련한 조치를 준수하시기 바랍니다. (통보)